МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
И-мэйл: info@mn-nhrc.org, Вэбсайт: www.mn-nhrc.org

2020.05.12 № 3/314

танай 2020.04.27 -ны № 1-1/1736 -т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД Ц.НЯМДОРЖ ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Таны 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 1-1/1736 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Нямбаатарын санаачлан боловсруулсан Нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шүгэл үлээгч /илчлэгч/-ийг хамгаалах тухай хуулийн төсөл, дагалдах хуулийн төслүүдтэй танилцлаа.

Монгол Улсын Үндсэн хууль болон нэгдэн орсон хүний эрхийн олон улсын гэрээ, конвенцоор баталгаажсан хүний эрх, эрх чөлөөг хязгаарлах, дордуулах нөхцөл байдал бий болохоос хамгаалах чиглэлээр хуулийн төсөлд дүн шинжилгээ хийж, холбогдох саналаа гарган хавсралтаар хүргүүлэв.

Хавсралт 2 хуудастай.

ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ

000000550

Хүний эрхийн үндэсний комиссын 2020 оны 05
сарын 12-ны өдрийн 3/314 дугаар бичгийн хавсралт

1. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлд заасны дагуу хүн бүр үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй бөгөөд энэхүү эрхийг эдлэхэд онцгой үүрэг, хариуцлага оногдуулдаг. Харин хязгаарлалтыг бусдын эрх, нэр төрийг хүндэтгэх, үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, хүн амын эрүүл мэнд ёс суртахууныг хамгаалах шаардлагад нийцүүлэн хуулиар тогтоох ёстой юм. НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл, НҮБ-ын Ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх, цөөнхийг хамгаалах талаарх дэд комисс, Иргэний болон улс төрийн эрхийн олон улсын пактын заалтуудын хязгаарлалт болон татгалзах тухай 1984 оны Сиракусагийн зарчмын 37 дахь заалтад "Бусдын алдар хүндийг хамгаалах үүднээс хүний эрхэд тавих хязгаарлалтыг төр, төрийн албан хаагчийг олон нийтийн байр суурь, шүүмжлэлээс хамгаалах зорилгоор ашиглаж болохгүй." гэж заажээ. Иймээс бусдын эрх, эрх чөлөө, эсхүл бусдын эрх, алдар хүндийг хамгаалахын тулд хуулийн төсөлд шүгэл үлээгчийг хамгаалахтай холбоотой зарчмуудыг тодорхойлох нь хуулийг нэг мөр хэрэглэхэд ач холбогдолтой тул төсөлд "нийтийн ашиг сонирхлыг дээдлэх, мэдээллийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалах, үүрэг, хариуцлагын зарчим, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх" зэрэг зарчмуудыг тодорхойлох;

2. Төслийн үзэл баримтлалд иргэн, хуулийн этгээдээс нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шүгэл үлээхтэй холбоотой харилцааг зохицуулахаар зааж, 3 дугаар зүйлд 3.1.1-т заасан нэр томъёоны тайлбарт "нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шүгэл үлээх" гэж нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шүгэл үлээгч /илчлэгч/-ийн үйлдлийг тодорхойлсон боловч нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шүгэл үлээгч /илчлэгч/ гэдэгт хэн хамаарахыг тодорхойлоогүй нь хууль хэрэглээнд хүндрэл учруулж болзошгүй юм. Иймд төслийн 3 дугаар зүйлд нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шүгэл үлээгч /илчлэгч/ гэж хэнийг хэлэхийг тодорхойлох;

3. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэндэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно", мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Хүн бүр тийм оролцоо, хадлагаас хуулиар хамгаалуулах эрхтэй", 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Хүн бүр үзэл бодлоо ямар ч хорио саадгүй баримтлах эрхтэй" болохыг тус тус баталгаажуулсан байна. Төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэгт "Нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шүгэл үлээхэд саад хийх, шүгэл үлээгчийг мэдээллээ татаж авахаар хүчээр тулгахыг хориглоно" гэж заажээ. Энэ хориглолт нь хүний эрхийн үүднээс чухал хамгаалалт болсон ч шүгэл үлээхэд саад хийх аливаа хэлбэрийн оролдлого, хүч тулган бие махбодын болон сэтгэл санааны дарамт үзүүлэх, айлган сүрдүүлэх, заналхийлэх зэрэг үйлдлийнзааг, ялгаа тодорхойгүй байгаагтөслийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэгт тодорхой болгож, энэхүү хориглосон үйлдэлд хүлээлгэх хариуцлагын зохицуулалтыг Эрүүгийн болон Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд заах;

4. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт “Иргэд радио, телевизээр явуулж байгаа шууд нэвтрүүлгээр болон тусгайлан ажиллуулсан утсаар дамжуулан өргөдөл, гомдол гаргаж болно.” гэжээ. Төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.6 дахь хэсэгт “Нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шүгэл үлээхдээ мэдээллийг утсаар өгөхийг хориглоно” гэснийг утсаар болон цахимаар өгөх боломжтой байхаар өөрчлөн найруулах;

5. Төрийн хяналт шалгалтын тухай 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэгт “Төрийн хяналт шалгалт нь Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч,Төрийн аудитын байгууллага болон төрийн захиргааны байгууллагын хяналт шалгалт /цаашид “мэргэжлийн хяналт” гэх/, Үндсэн хуулийн Цэц, шүүх, прокурорын хяналт, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас энэ хуулийн дагуу хэрэгжүүлэх хяналт шалгалтаас бүрдэнэ.”, мөн зүйлийн 3.2 дахь хэсэгт “Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгчийн хяналт шалгалт, Үндсэн хуулийн цэц, шүүх, прокурорын хяналт болон Төрийн аудитын үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг тус тусын хууль тогтоомжоор зохицуулна.”, мөн зүйлийн 3.3 дахь хэсэгт “Засгийн газар, яам, агентлаг, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг хорооны Засаг даргын хяналт шалгалт, хууль тогтоомжоор тусгайлан эрх олгогдсон мэргэжлийн хяналт, түүнчлэн нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас энэ хуулийн дагуу хэрэгжүүлэх хяналт шалгалттай холбогдсон харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.” Хэмээн төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоо, хүрээг тодорхойлсон байна. Иймд төслийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсгийн 9.1.4-т заасан “нийтийн ашиг сонирхлыг хохироосон зөрчил гаргасан байгууллагыг удирдан чиглүүлэх, хянан шалгах эрх бүхий дээд шатны байгууллага, эсхүл хяналтын байгууллагад” гэснээс *“хяналтын байгууллагад”* гэсэн нэр томъёоны ойлголтыг тодорхойлох, эсхүл Төрийн хяналт шалгалтын тухай 3 дугаар зүйлд заасан байгууллагууд гэж өөрчлөх;

6. Төслийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсэгт “мөрдөн мөшгих, сэтгэл зүйн дарамт үзүүлэх, айлган сүрдүүлэх, гэр бүл, ойр дотны хүмүүсээр нөлөөлүүлэх замаар гэр бүлийн гишүүдэд шууд болон шууд бусаар дарамт шахалт үзүүлэх” үйлдэл, үйл ажиллагааг хориглосон зохицуулалтыг тусгах;

7. Төслийн 18 дугаар зүйлд шүгэл үлээгчийн ажлын байр, аж ахуйн үйл ажиллагаатай холбоотой дарамт шахалтыг хориглосон бөгөөд үүнд хүлээлгэх хариуцлагыг Эрүүгийн болон Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тусгах;

8. Төслийн 25 дугаар зүйлийн 25.2 дахь хэсэгт “Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ” гэж заасан хэдий ч Эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай болон Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдэд хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхой заагаагүй байгаа тул хүн, хуулийн этгээдийн хүлээлгэх хариуцлагын зохицуулалтыг тодорхойлох;